

INFORMATIVA DI ALPERIA SMART SERVICES Srl al CLIENTE in merito al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Introduzione

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / General Data Protection Regulation (GDPR), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal GDPR medesimo, Alperia Smart Services Srl fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali dell'interessato.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, di seguito il "Titolare del Trattamento" o "Titolare") è **Alperia Smart Services Srl**, in persona della legale rappresentante pro tempore, con sede a Bolzano, via Dodiciville 8, C.F. 01745520211, telefono: +39 0471 986111, PEC: **smartservices@pec.alperia.eu**.

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9., si indica in particolare il seguente indirizzo e-mail: **privacy.smartservices@alperia.eu** al quale si prega di voler rivolgere le Sue eventuali richieste.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del GDPR il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla "DPO"), contattabile attraverso i seguenti canali: Data Protection Officer (DPO) c/o Alperia Smart Services Srl, via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano; telefono +39 0471 986111; e-mail: **dpo@alperia.eu**.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali potrà avere le seguenti finalità:

1) stipulazione dei contratti ed adempimento delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Titolare), e quindi per scopi strettamente connessi alla gestione dei rapporti con la clientela, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili, quali, ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; predisposizione di misure finalizzate alla tutela contro il rischio di credito, quali attività finalizzate alla verifica dell'affidabilità economica e/o solvibilità, nonché puntualità nei pagamenti dell'interessato, sia anteriormente sia nel corso del rapporto contrattuale, anche attraverso l'acquisizione di informazioni fornite dall'interessato e/o da archivi ad accesso pubblico (Registro Imprese, Registro Protesti, etc.) e/o da sistemi informativi del Titolare e/o da banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC) gestite da soggetti privati; esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivati dal contratto concluso con la clientela, ivi inclusa, ove necessaria, l'attivazione del POD o PDR o di altri prodotti e/o servizi e l'eventuale richiesta di incentivi; per gestire tariffe agevolate; per dare corso alle modalità di pagamento convenute; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti; per accedere ed eventualmente fruire di tutti i servizi anche interattivi del Sito e della APP ecc.; acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi; gestione del contenzioso -inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti, incluse verifiche sulla solvibilità dell'interessato; arbitrati; controversie giudiziarie, etc.

2) adempimento agli obblighi normativi (di fonte sia nazionale che comunitaria) ed alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

3) (in caso l'interessato non esprima dissenso) trasmissione, attraverso le coordinate di posta elettronica da Lei fornite, comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti, sempre che Lei, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni;

4) (in caso di consenso dell'interessato) promozione e vendita di prodotti e servizi (anche di società del Gruppo, ma senza comunicazione di dati ad esse) effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, newsletter via e-mail, etc. indagini di mercato e sulla soddisfazione della clientela eseguite anche attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line finalizzate alla specifica proposta di prodotti e servizi (marketing);

5) (in caso di consenso dell'interessato) svolgimento di attività automatizzate volte all'analisi delle Sue preferenze, abitudini e/o scelte di consumo al fine di offrirle prodotti o servizi conformi ai suoi interessi (profilazione);

6) (in caso di consenso dell'interessato) comunicazione a terzi dei dati per finalità di marketing e/o indagini di soddisfazione della clientela.

4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:

- cognome, nome, luogo e data luogo di nascita, residenza;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono e/o indirizzo e-mail e/o altri dati di contatto;
- indirizzo e numero civico del punto di fornitura;
- indirizzo di recapito delle fatture;
- dati relativi al contratto di fornitura e relativi dati di misura;
- modalità di pagamento e, se del caso, coordinate bancarie;
- dati relativi alle particolari condizioni, anche di salute, del cliente o della persona con questi convivente, che legittimano l'applicazione di tariffe particolari (bonus) o che comportano specifiche modalità di esecuzione della fornitura per clienti finali non disalimentabili (es. garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco, ecc.).

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO

Per quanto riguarda la finalità 1), "stipulazione contratti ed adempimento obbligazioni contrattuali", non sussiste un obbligo di conferimento dei dati in fase precontrattuale, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di fornitura del servizio; una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l'aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione

al contratto e potrebbe comunque configurare inadempimento contrattuale da parte o violazione di legge del Cliente.

Per quanto riguarda la finalità 2), "adempimento di obblighi normativi o disposizioni delle autorità", Le verranno richiesti, qualora già non disponibili in quanto raccolti per la finalità 1), i dati rilevanti all'adempimento di tali obblighi da parte del Titolare, ed il mancato conferimento potrebbe configurare da parte Sua una violazione di legge.

La legittimazione al trattamento dei dati per le richiamate finalità 1) e 2) deriva quindi dal fatto che esso è necessario all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte (o, in fase precontrattuale, in relazione a misure precontrattuali nell'ambito del procedimento di contrattualizzazione), o per adempiere obblighi legali connessi al contratto medesimo o comunque alla fornitura del servizio. Si evidenzia però che, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (quali, in particolare, quelli relativi alla salute) è consentito, per quanto qui interessa, solo qualora l'interessato presti il proprio esplicito consenso, di talché non solo il conferimento di detti dati è facoltativo da parte Sua, ma tali dati potranno essere trattati solo con il Suo espresso consenso. In caso di mancato conferimento dei dati appartenenti a categorie particolari o di mancato Suo espresso consenso al trattamento, pertanto, non sarà possibile fornire connessi servizi (garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco) o applicare le relative tariffe agevolate ed in generale i regimi specifici previsti. L'attivazione di detti servizi, in ogni caso, avverrà da parte nostra su indicazione del Suo Comune di residenza oppure di organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune medesimo, a cui Lei avrà fatto esplicita richiesta ed a cui avrà dato esplicita comunicazione di consenso del trattamento dei dati personali in oggetto; rimane fermo che Lei potrà revocare detto consenso, anche con comunicazione allo Titolare (per quanto di competenza di quest'ultimo) -si veda il punto 9. in tema di Suoi diritti -con la conseguenza tuttavia che il relativo servizio presupponente il trattamento dei dati relativi alla salute non potrà essere più fornito.

Si ricorda, tuttavia, che non opera il divieto di trattare dati personali appartenenti a categorie particolari (quali quelli relativi alla salute) qualora tale trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, e pertanto il trattamento per tali finalità potrà avvenire a prescindere da un Suo consenso o dall'eventuale revoca dello stesso.

Pertanto, la base giuridica del trattamento per le finalità 1) e 2) consiste nel fatto che il trattamento è necessario: per l'esecuzione del contratto con Lei in essere o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Nell'ambito della finalità 1), la base giuridica del trattamento dei soli dati personali relativi alla salute è il Suo esplicito consenso, salvo che il trattamento non sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, circostanza che costituisce di per sé valida autonoma base giuridica.

Per quanto riguarda le altre finalità, il conferimento è facoltativo ed il trattamento avverrà solo con il Suo consenso quale interessato; pertanto, anche in relazione a dati già comunicati per le finalità 1) e 2), in ogni caso, in mancanza di Suo consenso per la specifica ulteriore finalità, il trattamento non verrà effettuato, con la conseguenza che in caso di mancato conferimento dei dati eventualmente ulteriormente necessari per la specifica finalità e comunque in caso di mancato espresso consenso al relativo singolo trattamento, non verranno effettuate le attività descritte ai numeri da 4 a 6 delle finalità, mentre il trattamento di cui alla finalità 3) potrà avvenire salvo che Lei, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, come previsto dal comma 4 dell'art. 130 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

6. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

I dati sono raccolti presso l'interessato, cioè sono i dati che Lei ci fornirà e quelli risultanti dall'utilizzo del prodotto o servizio (es. consumi, potenza etc.), nonché, se del caso, raccolti dal Titolare per l'esecuzione di misure precontrattuali e per dar corso al contratto ed alle obbligazioni ad esso relative. I dati relativi alla fornitura per clienti finali non disalimentabili (es. garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco, ecc.) ci verranno comunicati, tramite il Distributore, dal Suo Comune di residenza oppure dall'organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune medesimo, a cui Lei avrà fatto esplicita richiesta ed a cui avrà dato esplicita comunicazione di consenso del trattamento di tali dati personali.

Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti;
- con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

Con riferimento alle finalità da 3 a 6 del precedente punto 3, si evidenzia in particolare

che i dati personali saranno trattati anche mediante:

- 1) l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata;
- 2) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo;
- 3) l'impiego del telefono con operatore e della posta cartacea.

Per quanto riguarda le finalità 1) e 2) del precedente punto 3., i Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e, dopo la cessazione del rapporto -limitatamente ai dati a quel punto necessari -per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti. Per la finalità 4) del precedente punto 3., il trattamento cesserà in ogni caso -quindi qualora Lei non revochi prima il consenso -al termine del rapporto contrattuale. Per le finalità 3), 5) e 6) del precedente punto 3., il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso ed in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o dalla rinnovazione del consenso.

Non vi sono processi decisionali automatizzati, ferma l'ipotesi (qualora Lei esprima il relativo consenso) della profilazione -cfr. precedente punto 3. finalità n. 5) -, che potrà avvenire anche mediante incrocio dei dati personali raccolti in relazione alla fornitura del servizio ed al relativo utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione dell'utente e mediate utilizzo di altri identificatori (credenziali di autenticazione, tessere ecc.), necessari per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità offerte (pattern).

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale con gli interessati; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo altre società del Gruppo che svolgono i servizi intercompany a favore del Titolare, istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti, società di recupero crediti, soggetti privati in qualità di gestori di banche dati quali Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e/o altre società consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito (o rischi di insolvenza) e/o altri rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi, società incaricate della lettura dei contatori, società di stampa e imbustamento delle bollette, società di recapito bollette ecc.;
- c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
- d) (qualora gli interessati abbiano prestato consenso alla finalità 4) del precedente punto 3. a società incaricate di svolgere interviste personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line);
- e) (qualora gli interessati abbiano prestato consenso alla finalità 6) del precedente punto 3. alle società controllanti, controllate e collegate del Gruppo Alperia, (quindi per ipotesi diverse dai servizi intercompany ricadenti nell'ipotesi b) di cui sopra) ed a terze società partner commerciali.

8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad un'Organizzazione internazionale.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il GDPR attribuisce all'Interessato l'esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo riguardano (la descrizione sintetica è indicativa, e si rimanda quindi al GDPR, e in particolare agli artt. 15-22):

- a) **accesso ai dati personali** (Lei avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
- b) **rettifica dei dati** (il Titolare provvederà, su Sua segnalazione, alla correzione o integrazione dei Suoi dati -non espressione di elementi valutativi - non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
- c) **revoca del consenso** (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca);
- d) **cancellazione dei dati** (diritto all'oblio) (ad esempio: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono

essere cancellati per adempiere un obbligo legale; Lei ha revocato il consenso manifestato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; Lei si oppone, sussistendo le condizioni, al trattamento, ai sensi della successiva lett. f);

e) **limitazione del trattamento** (in determinati casi -contestazione dell'esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti dell'Interessato di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche - i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non sono consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione, o con il Suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro);

f) **opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi** (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i Suoi dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico);

g) **portabilità dei dati** (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li aveva originariamente forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente dal Titolare)

h) **proposizione reclamo all'autorità di controllo** (Garante per la protezione dei dati personali - Garante Privacy).

Il Garante per la protezione dei dati personali è contattabile tramite i recapiti indicati nel Sito dell'Autorità medesima "www.garanteprivacy.it".

Gli altri diritti dell'Interessato sono esercitabili tramite richiesta al seguente indirizzo e-mail: privacy.smartservices@alperia.eu o agli altri contatti del Titolare del trattamento sopra indicati.

L'informativa in versione aggiornata è reperibile sul sito web, all'indirizzo www.alperia.eu, nella sezione "Privacy" che si trova nel footer in fondo alla homepage.

Aggiornamento dicembre 2019

Alperia Smart Services Srl

Via Dodiciville 8,
39100 Bolzano

Srl con socio unico soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Alperia Spa

T +39 0471 986 111

F +39 0471 987 131

W www.alperia.eu



[alperia.eu /contact](http://alperia.eu/contact)



[illegible]

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE																					
Cognome													Nome								
Codice fiscale																		E-mail			
Documento d'identità allegato	☐ Carta d'identità ☐ Patente ☐ Passaporto																				

DATI DEL REFERENTE CONTRATTUALE (se diverso dal Rappresentante Legale)			
Cognome		Nome	
E-mail		Telefono	

DATI IDENTIFICATIVI SEDE DI FORNITURA					☐ Uguale a sede legale		☐ Diverso (specificare di seguito)	
Indirizzo							N.	
Comune					CAP		Prov.	

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE:

Tipo Richiesta		☐ Switch		☐ Subentro		☐ Voltura		☐ Nuova Attivazione		Data Attivazione					
Codice POD		I	T										Fornitore uscente		
Consumo annuo (kWh)						Tipologia uso		☐ Altri usi ☐ Domestico Non Residente		Tensione (V)		☐ BT____ ☐ MT____		Potenza impegnata (kW)	
Nome Offerta sottoscritta									Codice offerta						

Tipo Richiesta	☐ Switch	☐ Subentro	☐ Voltura	☐ Nuova Attivazione	Data Attivazione			
Codice PDR							Fornitore uscente	
Consumo annuo (smc)				Giorni d'uso	☐ 5 gg su 7	☐ 6 gg su 7	☐ 7 gg su 7	REMI
Categoria d'uso	☐ Tecnologico		☐ Tecnologico + Riscaldamento		☐ Riscaldamento		☐ Condizionamento	☐ Cottura cibi
Nome Offerta sottoscritta						Codice offerta		

AUTORIZZAZIONE ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE (Mandato Sepa Direct Debit - SDD)	
SEZIONE DEBITORE / TITOLARE CONTO CORRENTE Debitore uguale a Titolare Conto Corrente ☐ sì ☐ no	
Ragione Sociale / Cognome Nome del Debitore	
Indirizzo (Via / Piazza - CAP e Comune)	
Titolare del Conto Corrente (se diverso dal debitore)	Cognome Nome Denominazione
IBAN di addebito	
Presso la Banca	
Codice Fiscale/Partita IVA del Titolare del Conto Corrente	
Il sottoscritto Titolare del Conto Corrente sopra riportato ovvero, se del caso, il soggetto delegato ad operare sul medesimo Conto Corrente autorizza - Alperia Smart Services Srl (di seguito anche il "Creditore" con Codice Identificativo IBAN: IT930010000001745520211 o, se del caso, aggiornato ad iniziativa del Creditore) a disporre sul conto corrente sopra indicato in relazione all'esecuzione della fornitura e/o delle forniture di cui al Contratto e alle date di scadenza indicata dal Creditore, addebiti diretti in via continuativa; e - la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il Titolare del Conto Corrente ovvero, se del caso, il soggetto delegato ad operare sul medesimo Conto Corrente ha diritto di revocare il singolo addebito diretto (SDD) entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata da Alperia Smart Services e di chiedere il rimborso di un addebito diretto (SDD) autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto di conto corrente sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del debitore. Il debitore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo mediante revoca dell'autorizzazione. Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme e le condizioni indicate nel contratto di conto corrente sottoscritto tra il Titolare del Conto Corrente e la sua Banca di cui il presente accordo forma parte integrante ovvero le condizioni comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca stessa e tempo per tempo vigenti.	
DATA: _____	FIRMA DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE: _____ (da allegare obbligatoriamente copia di documento di riconoscimento fronte e retro, in corso di validità, del sottoscrittore o del soggetto delegato ad operare sul conto corrente se diverso dal Debitore) Titolare del trattamento dei Dati Personali è Alperia Smart Services. L'informativa completa è disponibile sul sito www.alperia.eu
PRESA VISIONE INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ SPECIFICHE (CONSENSO FACOLTATIVO)	
Con la formulazione della Proposta di Contratto, il Cliente ☐ dichiara di aver preso visione dell'Informativa di Alperia Smart Services Srl al Cliente in merito al Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito anche solo "Informativa"), ricevuta in forma cartacea e, comunque, riportata anche nel sito www.alperia.eu, nella sezione "Privacy" che si trova nel footer in fondo alla homepage.	
Il Cliente, letta l'Informativa, dichiara di prestare liberamente il consenso [barrando "SI"] o di non prestare il consenso [barrando "NO"] al trattamento dei propri dati personali per le finalità di seguito specificatamente indicate [CONSENSO FACOLTATIVO]:	
☐ SI ☐ NO	con riferimento alla finalità 4) – per attività di promozione e vendita prodotti / servizi, pubblicitaria, questionari di soddisfazione clienti e di marketing (marketing) [come indicato al punto 3.4) dell'Informativa, il consenso è qui richiesto sia per sistemi tradizionali di contatto (es. posta cartacea, chiamata con operatore) sia per sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata e con comunicazioni elettroniche (es. e-mail, SMS); l'interessato rimane libero di opporsi anche ad una sola tipologia di trattamento, revocando il consenso solo per essa].
☐ SI ☐ NO	con riferimento alla finalità 5) – per attività di profilazione [come indicato al punto 3.5) dell'Informativa, il consenso è qui richiesto per autorizzare ad utilizzare i miei dati per lo svolgimento di attività automatizzate volte all'analisi delle preferenze, abitudini e/o scelte di consumo al fine di offrire prodotti o servizi conformi agli interessi: c.d. profilazione].
☐ SI ☐ NO	con riferimento alla finalità 6) – per comunicazione a terzi [come indicato al punto 3.6) dell'Informativa, il consenso è qui richiesto per la comunicazione ad altre società del gruppo e società partner commerciali per finalità di marketing e/o indagini di soddisfazione della clientela].
Il Cliente potrà gestire le impostazioni relative al rilascio e/o revoca del suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra riportate accedendo direttamente al portale clienti nell'area riservata: www.alperia.eu/areaclienti DATA: _____ TIMBRO E FIRMA: _____	
FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO	
Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto il Cliente dichiara di formulare proposta irrevocabile di contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ad Alperia Smart Services, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c., vincolante per il termine di 45 giorni dalla data in cui la proposta viene consegnata in originale ad Alperia Smart Services o dal momento della ricezione della stessa da parte di Alperia Smart Services tramite e-mail, PEC o fax. Decorso inutilmente detto termine, la proposta si considera revocata.	
Il Cliente, nel confermare le scelte e i dati indicati nella presente Proposta di Contratto, dichiara di aver ricevuto e aver preso visione delle Condizioni Generali di Fornitura e delle Condizioni Tecniche Economiche relative all'offerta allegata, che si intendono integralmente richiamate e accettate con la sottoscrizione della Proposta di Contratto.	
Il Cliente, inoltre, dichiara di aver ricevuto e preso visione delle seguenti informative e delle seguenti schede: - Informativa di Alperia Smart Services Srl al Cliente in merito al Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 ("GDPR") - Informativa sulla qualità dei servizi e sugli indennizzi automatici di cui al TIQV, TIMOE, TIMG e TIQE - Scheda sintetica di cui all'articolo 9, comma 9.2, del Codice di condotta commerciale - Scheda di confrontabilità di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera l del Codice di condotta commerciale - nel caso di fornitura di gas naturale, informativa sull'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo dei gasdotti locali di cui alla deliberazione dell'ARERA nr. 167/2020/R/gas	
Il Cliente si impegna a consegnare ad Alperia Smart Services srl i seguenti moduli, debitamente compilati e sottoscritti, corredati da un documento di identità del soggetto dichiarante: - Modulo di comunicazione dei dati catastali di cui all'articolo 1, commi 332, 333 e 334 della legge n. 311 del 2004	
Il Cliente dichiara di aver ricevuto i seguenti allegati alla Proposta di Contratto, da consegnare ad Alperia Smart Services Srl solo nei casi in cui il Cliente possieda i requisiti previsti dalla normativa esercitare i relativi diritti: - Modulo per la presentazione di un reclamo di cui all'articolo 8.2 del TIQV - Istanza di richiesta esenzione/riduzione accisa - Richiesta per l'applicazione dell'IVA agevolata - Moduli contenenti l'elenco di POD/PDR nel caso di clienti multisito	
DATA: _____	TIMBRO E FIRMA: _____
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto ed approvato specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura, ritenute conformi alla propria volontà contrattuale, previa ridiscussione: 3 (Conclusioni del contratto e durata); 4 (Attivazione della fornitura); 5 (Recesso); 6 (Mandati e condizioni tecniche di fornitura); 7 (Gruppi di misura e impianti del cliente); 8 (Condizioni economiche); 10 (Modalità di pagamento); 11 (Oneri fiscali, imposte e tasse); 12 (Interessi moratori e sospensione della fornitura); 13 (Garanzie); 14 (Risoluzione del contratto); 15 (Forza maggiore); 16 (Responsabilità); 17 (Cessione del contratto); 18 (Integrazioni e modifiche del contratto); 21 (Comunicazioni) 22 (Diritto applicabile); 23 (Nullità parziale e prevalenza); 24 (Elezione di domicilio e foro competente).	
DATA: _____	TIMBRO E FIRMA: _____

CONDIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

1.1 ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995.

1.2 Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 501/2014/R/COM del 16 ottobre 2014, recante i "Criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane", come successivamente modificata e integrata.

1.3 Cliente (di seguito utilizzato anche al plurale "Clienti"): è la persona fisica, il condominio o la persona giuridica che acquista energia elettrica o gas naturale per il proprio consumo, per usi diversi da quello domestico, in virtù del Contratto.

1.4 Clienti di piccole dimensioni: sono i Clienti a cui siano riconducibili POD e/o PDR esclusivamente alimentati in bassa tensione e/o consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno.

1.5 Clienti di grandi dimensioni: sono i Clienti diversi dai Clienti di piccole dimensioni.

1.6 Codice di condotta commerciale: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, recante il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali", come successivamente modificato e integrato.

1.7 Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e altri eventuali servizi accessori, regolato dalle presenti condizioni generali di fornitura (le "Condizioni Generali di Fornitura"), dalla Proposta di Contratto per la Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (la "Proposta di Contratto") e dalle condizioni tecnico-economiche (le "Condizioni Tecnico Economiche"), al quale accedono quale parte integrante anche Informativa e Moduli.

1.8 Delibera 200/99: è la delibera dell'ARERA 200/99 del 31 dicembre 1999, avente per oggetto "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995, n. 481", come successivamente modificata e integrata.

1.9 Delibera 229/01: è la delibera dell'ARERA 229/01 del 11 dicembre 2001, avente per oggetto "Adozione della direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995, n. 481", come successivamente modificata e integrata.

1.10 Delibera 111/2006: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 111/06 del 9 giugno 2006, recante le "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificata e integrata.

1.11 Delibera 302/2016: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 302/2016/R/com del 10 giugno 2016, recante le "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura", come successivamente modificata e integrata.

1.12 Delibera 77/2018: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 77/2018/R/com del 8 febbraio 2018, recante le "Disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo", come successivamente modificata e integrata.

1.13 Delibera 632/2023: è la delibera dell'ARERA 632/2023/R/eel del 28 dicembre 2023, recante "Determinazione dei ricavi di riferimento del servizio di trasmissione e dispacciamento e delle tariffe di trasmissione dell'energia elettrica, per l'anno 2024", come successivamente modificata e integrata.

1.14 Distributore: è il soggetto responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica, ai sensi del TIDE e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999, in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 – o il soggetto che svolge in concessione il servizio di distribuzione di gas naturale - ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 - e gli ulteriori servizi ad esso connessi.

1.15 Fornitore: è Alperia Smart Services s.r.l., con sede legale a Bolzano in via Dodiciville n. 8, codice fiscale e partita IVA n. 01745520211, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bolzano al n. 161225 (di seguito anche "Alperia Smart Services"). Il Fornitore e il Cliente potranno essere di seguito denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

1.16 Informativa: sono, complessivamente intese, le informative - quali l'informativa sul trattamento dei dati personali, l'informativa sulla qualità dei servizi e sugli indennizzi automatici, e, per la fornitura di gas naturale, l'informativa sull'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo dei gasdotti locali di cui alla deliberazione dell'ARERA 223/2016/gas - rese al Cliente in quanto specificamente rilevanti.

1.17 Moduli: sono, complessivamente intesi, i documenti accessori al Contratto - quali il modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, il modulo di comunicazione dei dati catastali, il modulo avente ad oggetto la richiesta e dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta relativa alle forniture di energia elettrica e gas, il modulo contenente la richiesta di esenzione o riduzione dell'accisa, la dichiarazione sostitutiva relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, e il modulo per la presentazione di un reclamo - compilati dal Cliente, su modello autonomamente reperito o reso disponibile dal Fornitore, e trasmessi al Fornitore.

1.18 Normativa Privacy Applicabile: s'intende la normativa in materia di protezione dei Dati Personali, quali Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2018 ("GDPR") e il D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/18, nonché i provvedimenti e le Linee guida dell'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, restando inteso che laddove nel presente Contratto e/o suoi Allegati siano utilizzati termini a cui il GDPR attribuisce una definizione, a tali termini viene dato tale specifico significato.

1.19 Portale: è il sito internet www.alperia.eu.

1.20 RQDG: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, recante la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", come successivamente modificato e integrato.

1.21 RTDG: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, recante la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" come successivamente modificato e integrato.

1.22 RTTG: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 139/2023/R/gas del 4 aprile 2023, recante la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT)" come successivamente modificato e integrato.

1.23 SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge n. 129 del 13 agosto 2010, in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010.

1.24 Supporto durevole: qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

1.25 Switching: è, in relazione alla fornitura di energia elettrica, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso POD attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un POD nuovo o precedentemente disattivato e, in relazione alla somministrazione di gas naturale, la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso PDR attivo ovvero l'attribuzione ad un utente della distribuzione di un PDR nuovo o precedentemente disattivato.

1.26 Terna: è la società Terna s.p.a., che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 6 marzo 1999, in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.

1.27 TIC: è l'Allegato C alla deliberazione dell'ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, recante il "Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato.

1.28 TIC: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, recante il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", come successivamente modificato e integrato.

1.29 TIDE: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023, recante il "Testo integrato del dispacciamento elettrico"

1.30 TIF: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale", come successivamente modificato e integrato.

1.31 TIME: è l'Allegato B alla deliberazione dell'ARERA 616/2023/R/EEL del 27 dicembre 2023, recante il "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dell'attività di misura elettrica per il periodo 2024-2027", come successivamente modificato e integrato.

1.32 TIMG: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, recante il "Testo integrato morosità gas", come successivamente modificato e integrato.

1.33 TIMOE: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, recante il "Testo integrato morosità elettrica", come successivamente modificato e integrato.

1.34 Tippi: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 618/2023/R/com del 27 dicembre 2023, recante il "Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - settore elettrico", come successivamente modificato e integrato.

1.35 TIQC: è l'Allegato B alla deliberazione dell'ARERA 617/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, recante il "Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di regolazione e misura dell'energia elettrica", come successivamente modificato e integrato.

1.36 TIQV: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale", come successivamente modificato e integrato.

1.37 TIS: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009, recante il "Testo integrato dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)", come successivamente modificato e integrato.

1.38 TISIND: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, recante il "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale", come successivamente modificato e integrato.

1.39 TIT: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, recante il "Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (2024-2027)", come successivamente modificato e integrato.

1.40 TIV: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 208/2022/R/eel del 10 maggio 2022, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza", come successivamente modificato e integrato.

1.41 TIVG: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, recante le "Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l'adeguamento di obblighi informativi per l'energia elettrica e il gas", come successivamente modificato e integrato.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura da parte di Alperia Smart Services al Cliente, nel mercato libero, di energia elettrica e/o di gas naturale, nonché la prestazione di eventuali servizi accessori, presso i Punti di Prelievo ("POD") ed i Punti di Riconsegna ("PDR") individuati nella Proposta di Contratto.

2.2 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore stipulerà, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento, trasmissione, trasporto e distribuzione, secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DURATA

3.1 La Proposta di Contratto, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal Cliente, costituisce una proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile e rimane vincolante per il termine di 45 giorni; tale termine decorre dal momento in cui la Proposta di Contratto, (i) se sottoscritta in forma cartacea, viene consegnata a mani in originale al Fornitore o viene da questi ricevuta a mezzo posta; (ii) se sottoscritta tramite firma elettronica e/o digitale e/o altra tipologia di firma diversa da quella manuale, dal momento in cui la Proposta di Contratto viene compilata, sottoscritta e trasmessa attraverso il Portale o viene apposta la firma sul tablet messo a disposizione dal Fornitore o, infine, viene ricevuta dal Fornitore a mezzo e-mail o posta elettronica certificata ("PEC"). Nel caso di contratti via telefono, gli effetti della Proposta di Contratto sono subordinati sia alla manifestazione del Cliente di voler sottoscrivere l'offerta che alla sua previa conferma della ricezione delle condizioni di contratto in forma scritta su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. L'uso del supporto durevole deve essere preventivamente accettato dal Cliente.

3.2 Alperia Smart Services si riserva il diritto di accettare o rifiutare la Proposta di Contratto ed il Contratto s'intende concluso con la ricezione, da parte del Cliente, dell'accettazione espressa del Fornitore; trascorso il termine di 45 giorni senza che il Fornitore abbia comunicato l'accettazione a mezzo posta, e-mail o PEC, la Proposta di Contratto si considera revocata.

3.3 Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato, salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Contratto, con decorrenza dalla conclusione a norma del precedente articolo 3.2. L'efficacia delle condizioni economiche decorrerà dalle date di effettiva Attivazione e le stesse avranno la durata prevista dalle Condizioni Tecnico Economiche.

3.4 Il Cliente, con la stipula del Contratto, se volto al cambio del precedente fornitore, conferisce mandato con rappresentanza ad Alperia Smart Services affinché, in suo nome e per suo conto, receda dal contratto di somministrazione con il precedente fornitore; il mandato s'intende conferito a titolo gratuito. Il recesso verrà esercitato da Alperia Smart Services trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

3.5 Il Cliente di grandi dimensioni, in alternativa a quanto previsto all'articolo 3.4, può comunicare la sua volontà di recedere dal contratto di somministrazione con il precedente fornitore direttamente al venditore uscente.

4. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

4.1 L'effettivo avvio della somministrazione presso POD e PDR (l'"Attivazione") avverrà entro i termini indicati, distintamente in relazione alle forniture di energia elettrica e gas naturale, nella Proposta di Contratto; qualora il Fornitore non fosse in grado, per cause a quest'ultimo non imputabili, di dar corso all'Attivazione nei termini ivi previsti, ne darà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando le nuove date previste di Attivazione.

4.2 L'Attivazione è, in ogni caso, subordinata: a. all'attestazione da parte del Cliente di avere la piena disponibilità degli immobili ove sono siti POD e PDR, mediante l'invio della documentazione necessaria; b. all'attivazione da parte dei soggetti istituzionalmente preposti dei servizi di cui al successivo articolo 6; c. all'esistenza di un adeguato allacciamento alle reti. In caso di forniture relative a più siti, se le condizioni si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore può attivare la fornitura solo per questi ultimi.

4.3 Il Fornitore può avvalersi della facoltà di revoca dell'Attivazione qualora, dalle informazioni che il SII e il Distributore sono tenuti a mettere a disposizione del Fornitore (ai sensi dell'articolo 6 del TIMOE,

4.4. per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, e ai sensi dell'articolo 8 del TIMG, per quanto attiene alla fornitura di gas naturale), emerge una delle seguenti circostanze: a. la sospensione per morosità di POD e PDR; b. la provenienza di POD e PDR da servizi di ultima istanza; c. l'esistenza di eventuali richieste di sospensione delle forniture per morosità presentate negli ultimi dodici mesi precedenti la richiesta di Attivazione; d. l'esistenza di eventuali richieste di accesso per sostituzione eseguite negli ultimi dodici mesi precedenti la richiesta presentata dal Fornitore; e. in relazione alla fornitura di gas naturale, l'inaccessibilità dei PDR; f. eventuali richieste d'indennizzo per morosità da parte della precedente controparte commerciale del Cliente ai sensi del TISIND. La revoca sarà effettuata secondo i tempi, le modalità e gli effetti di cui all'articolo 11 della Delibera 487/2015, per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, e all'articolo 11 della Delibera 77/2018 per quanto attiene alla fornitura di gas naturale (e, in particolare, nel termine di 2 giorni lavorativi dal momento in cui vengono comunicate al Fornitore le informazioni che precedono). In caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

5. RECESSO

5.1. I Clienti di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui intendano sostituire il Fornitore, avranno in qualsiasi momento facoltà di recedere dal Contratto (anche limitatamente ad una sola delle forniture in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale), unilateralmente, rilasciando al fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in loro nome e conto; il fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di Switching al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

5.2. Nell'ipotesi in cui intenda cessare la fornitura, il Cliente dovrà inviare una comunicazione scritta ad Alperia Smart Services ad uno dei contatti indicati al successivo articolo 21 con un termine di preavviso pari ad un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore.

5.3. Nel caso di recesso dal Contratto da parte del Cliente di piccole dimensioni ai sensi dei precedenti articoli 5.1 e 5.2, (i) qualora le Condizioni Tecnico Economiche siano a tempo indeterminato, al Cliente non sarà applicato alcun onere in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso; (ii) qualora le Condizioni Tecnico Economiche siano a tempo determinato e prevedano l'applicazione di un prezzo fisso (e purché il Fornitore non abbia esercitato la facoltà di variazione unilaterale prevista al successivo articolo 18), relativamente alla sola fornitura di energia elettrica, il recesso esercitato in un momento antecedente alla prima scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche comporterà, in conformità a quanto previsto all'articolo 6.6 della Delibera 302/2016, l'applicazione di un importo, commisurato al numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine di scadenza delle predette condizioni, nella misura massima indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche; con riguardo alla fornitura di gas naturale, non troverà applicazione alcun onere.

5.4. I Clienti di grandi dimensioni potranno recedere dal Contratto rilasciando al fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in loro nome e conto o, alternativamente, comunicare il recesso direttamente ad Alperia Smart Services e saranno tenuti ad un preavviso di recesso almeno pari alla residua validità delle Condizioni Tecnico Economiche - come eventualmente prorogate o variate - o, nell'ipotesi di Condizioni Tecnico Economiche a tempo indeterminato, con un preavviso non inferiore a 12 mesi (il "Preavviso"). Il Preavviso, in caso di comunicazione diretta della volontà di recesso da parte dei Clienti di grandi dimensioni ad Alperia Smart Services, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nel caso di mancato rispetto del Preavviso, Alperia Smart Services si riserva la facoltà di addebitare ai Clienti di grandi dimensioni, salvo il risarcimento del maggior danno, un importo nella misura specificamente indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche.

5.5. Alperia Smart Services garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, anche nelle ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore, alle stesse condizioni economiche e contrattuali previste dal Contratto ed il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi dovuti in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

5.6. Alperia Smart Services potrà recedere unilateralmente dal contratto, anche limitatamente alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale in caso di somministrazione congiunta, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente, con un termine di preavviso di 6 mesi per i Clienti di piccole dimensioni e di 3 mesi per i Clienti di grandi dimensioni, in ogni caso decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Cliente.

6. MANDATI E CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA

6.1. Con la conclusione del Contratto il Cliente conferisce ad Alperia Smart Services, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza, affinché, in relazione alla fornitura di energia elettrica presso i POD individuati nella Proposta di Contratto, stipuli e gestisca, in nome proprio ma nell'interesse del Cliente, il contratto di dispacciamento previsti dal TIDE con Terna e il contratto di trasporto dell'energia elettrica con il Distributore. Il Fornitore, nell'espletamento del mandato viene espressamente autorizzato dal Cliente ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 1717 del codice civile, di sostituti e ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (quali, a titolo di esempio, le clausole contenenti a favore del Distributore limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o sospendere l'esecuzione ovvero clausole che sanciscono a carico del Cliente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovo del contratto, o clausole compromissorie).

6.2. Il Fornitore, in relazione alla fornitura di gas naturale presso i PDR individuati nella Proposta di Contratto, chiederà al competente gestore della rete o Distributore l'accesso ai servizi di trasporto e distribuzione, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

6.3. Il Fornitore potrà richiedere per conto del Cliente al Distributore l'erogazione delle prestazioni previste dal TIC e dal RQDG, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attivazione della fornitura presso POD o PDR nuovi o precedentemente disattivati, la disattivazione dei medesimi, la voltura, il subentro, le variazioni di potenza, le richieste di verifica di apparecchiature e gruppi di misura e le richieste di spostamento dei gruppi di misura. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, l'importo previsto per la singola prestazione in base alle tabelle del TIC e della RTDG, nella versione applicabile all'anno di riferimento, nonché il contributo in quota fissa previsto all'articolo 11 del TIV (attualmente pari ad Euro 23,00 IVA esclusa).

6.4. Il Cliente, assumendo la responsabilità della veridicità ed esattezza dei dati forniti ad Alperia Smart Services e riportati nella Proposta di Contratto, conferisce mandato al Fornitore affinché li comunichi a terzi - quali il Distributore e l'Acquirente Unico in quanto gestore del SII - se reso necessario per l'esecuzione del Contratto.

6.5. In caso di discordanza fra i dati riportati nella Proposta di Contratto e quelli nella disponibilità del Distributore e dell'Acquirente Unico, sino all'effettivo allineamento, prevarranno ai fini contrattuali i dati in possesso dei terzi.

6.6. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra, sostenendo gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo e connessi all'esecuzione dei mandati conferiti con il Contratto.

6.7. Alperia Smart Services - quale impresa di vendita di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero estranea alla gestione delle reti - metterà a disposizione del Cliente presso i POD l'energia elettrica e presso i PDR il gas naturale con le caratteristiche fisiche, le proprietà ed i valori eventualmente individuati nella Proposta di Contratto e/o nelle Condizioni Tecnico Economiche, salva la tolleranza percentuale ivi prevista.

6.8. L'energia elettrica ed il gas naturale forniti in base al Contratto sono destinati esclusivamente al consumo da parte del Cliente presso i POD ed i PDR e non potranno essere utilizzati per usi differenti, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli dichiarati nel Contratto, né trasmessi o ceduti a terzi mediante derivazioni o in qualsiasi altro modo e forma. Il Cliente s'impegna a comunicare ad Alperia Smart Services ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione del Contratto e dei servizi di trasporto e distribuzione.

7. GRUPPI DI MISURA E IMPIANTI DEL CLIENTE

7.1. Il Cliente ha l'obbligo di consentire al competente Distributore o gestore della rete l'accesso ai locali dove sono ubicate le apparecchiature ed i gruppi di misura (il "Misuratore"), per lo svolgimento delle attività cui questi sono istituzionalmente preposti in base alla disciplina vigente, ivi inclusa la disalimentazione del POD o PDR in caso d'inadempimento.

7.2. Gli impianti e le apparecchiature del Cliente - situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore - devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla

rete di distribuzione a cui sono connessi. Il Distributore potrà effettuare controlli sulle stesse e, in caso di accertate irregolarità, avrà facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non vi avrà posto rimedio. Il Cliente è responsabile, oltre che dei propri impianti ed apparecchiature, anche della conservazione e integrità degli impianti e delle apparecchiature del competente Distributore o gestore della rete situati presso i locali nella propria disponibilità e si impegna a comunicare tempestivamente ad Alperia Smart Services qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del competente Distributore o gestore della rete ed esclusivamente per mezzo di loro incaricati. Resta inteso che, nei casi di alterazione o manomissione del Misuratore, Alperia Smart Services avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo l'addebito dei consumi e degli oneri passanti, come determinati dal Distributore o gestore della rete.

7.3. Secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del D.M. n. 37/2008, in caso di nuova fornitura il Cliente, entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (o, qualora quest'ultima sia non prodotta o non sia più reperibile, copia della Dichiarazione di Rispondenza). Lo stesso obbligo è previsto a carico del Cliente: (i) per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che a. determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW; oppure b. determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti; (ii) per la fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas. Qualora il Cliente non ottemperi nel termine di cui sopra, decorsi 30 giorni dall'avvenuto allacciamento o dall'esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il Distributore competente potranno sospendere la fornitura, secondo le procedure e i provvedimenti vigenti.

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1. Alperia Smart Services applicherà ai quantitativi di energia elettrica, comprese le perdite di rete, prelevati da ciascun POD ed ai quantitativi di gas naturale prelevati presso ciascun PDR i corrispettivi indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (il "Prezzo").

8.2. Qualora le Condizioni Tecnico Economiche siano a tempo determinato, il Fornitore comunicherà al Cliente, in forma scritta su supporto durevole e con un preavviso non inferiore a 3 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente, le nuove Condizioni Tecnico Economiche. In difetto di comunicazione delle nuove Condizioni Tecnico Economiche entro il termine di cui al precedente periodo, troveranno applicazione le ultime Condizioni Tecnico Economiche applicate per un periodo corrispondente a quello ivi previsto.

8.3. Nell'ipotesi di modifiche normative o regolamentari che comportino il venir meno o la sostituzione degli indici indicati dalle presenti condizioni generali o dalle Condizioni Tecnico Economiche ai fini della formulazione del Prezzo, questi ultimi s'intenderanno automaticamente sostituiti con gli indici di nuova introduzione, volti a disciplinare le medesime fattispecie e preposti alle medesime finalità, o, in mancanza, continuerà a trovare applicazione l'ultimo valore delle componenti tariffarie previste dalla delibera o dalla norma abrogata, fino a che tale indice non venga sostituito.

8.4. In relazione alla fornitura di energia elettrica, Alperia Smart Services addebiterà inoltre al Cliente tutti gli oneri sostenuti per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico, che non siano inderogabilmente posti a carico del Fornitore per espressa previsione normativa. Il corrispettivo per tali componenti sarà aggiornato secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore. Saranno quindi addebitati al Cliente, in particolare: a. tutti i corrispettivi dovuti al Distributore per i servizi di distribuzione, misura e di trasmissione dell'energia elettrica, come disciplinati dal TIT e dalla delibera 632/2023; b. gli oneri generali del sistema elettrico; c. eventuali ulteriori corrispettivi stabiliti dalle autorità competenti o dall'ARERA o definiti dal Distributore; d. le accise gravanti sui consumi di energia elettrica.

8.5. Anche in relazione alla fornitura di gas naturale, il Prezzo deve intendersi al netto di tutti gli oneri passanti sostenuti per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché di tutti gli oneri generali del sistema gas, che non siano inderogabilmente posti a carico del Fornitore per espressa previsione normativa. Il corrispettivo per tali componenti sarà aggiornato secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore. Saranno quindi addebitati al Cliente, in particolare: a. le componenti tariffarie dovute per i servizi di distribuzione, trasporto, misura e a copertura degli oneri generali del sistema gas previste dalla RTDG, RTTG e dal TIVG; b. eventuali ulteriori corrispettivi stabiliti dalle autorità competenti o dall'ARERA o definiti dal Distributore; c. le accise e le addizionali gravanti sui consumi di gas naturale. In relazione a ciascun PDR dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei quantitativi misurati avverrà mediante l'applicazione del coefficiente di conversione "C", calcolato a norma dell'articolo 6 della RTDG.

8.6. Nell'ipotesi di morosità del Cliente nei confronti del precedente fornitore di energia elettrica o gas naturale, al Cliente di piccole dimensioni potrà essere addebitato un corrispettivo CMOR, previsto nell'ambito del Sistema indennitario disciplinato dal TISIND.

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE

9.1. I consumi di energia elettrica e gas naturale in base ai quali Alperia Smart Services emetterà la documentazione fiscale nei confronti del Cliente (le "Fatture") saranno quantificati nel rispetto del seguente ordine di priorità (i) sulla base dei dati registrati dal Misuratore e resi disponibili al Fornitore dal competente Distributore o gestore di rete preposti alla misura in base alla disciplina vigente; (ii) qualora i predetti dati di consumo non fossero resi disponibili in tempo utile, sulla base dei dati comunicati a seguito di autolettura dal Cliente e validati dal Distributore; (iii) qualora non fossero trasmesse le autoletture, sulla base dei consumi stimati dal Distributore ovvero, in difetto, dal Fornitore sulla base dei dati storici di consumo relativi ai mesi precedenti a quello di competenza o, nell'ipotesi di fornitura di durata inferiore, sulla base dei consumi dichiarati dal Cliente nella Proposta di Contratto. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.

9.2. In relazione alla fornitura di gas naturale, qualora la raccolta dei dati del Misuratore non sia andata a buon fine, pur a seguito dei tentativi di cui all'articolo 50.3 del TIVG (ovvero, con riferimento ai PDR dotati di Misuratore non accessibile, tre tentativi di lettura, l'ultimo al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, e, con riferimento a nuove attivazioni relative a PDR con consumi fino a 5.000 Smc/anno, un tentativo di raccolta della misura entro 6 mesi dalla data di nuova attivazione) il Distributore sarà tenuto a informare il Cliente dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea contenente l'invito a contattare il Fornitore; quest'ultimo potrà essere contattato, per la trasmissione dell'autolettura, ai recapiti di cui al successivo articolo 21.

9.3. Alperia Smart Services, nel corso del rapporto contrattuale, fatturerà i corrispettivi per il settore elettrico di norma con cadenza mensile nel caso di cliente con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, con cadenza bimestrale nel caso di cliente con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW. Alperia Smart Services, nel corso del rapporto contrattuale, fatturerà i corrispettivi per il settore gas di norma con cadenza quadrimestrale per i Clienti con un consumo annuo inferiore a 500 sm3; bimestrale per i Clienti con un consumo annuo tra 500 sm3 e 5.000 sm3; mensile per i Clienti con un consumo annuo uguale o superiore a 5.000 sm3 oppure in presenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero. La fatturazione dei corrispettivi avverrà entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato in fattura.

9.4. Le Fatture valide ai fini fiscali sono emesse in formato elettronico ed inviate, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, rese disponibili nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni eventualmente previste dalla regolazione vigente (con riferimento ai Clienti di piccole dimensioni, Bolletta 2.0), potrà essere recapitata in formato cartaceo senza alcun addebito a mezzo posta ordinaria, ovvero sarà disponibile per la consultazione nell'area clienti dedicata del Portale. L'avviso di pubblicazione è comunicato, senza oneri per il Cliente, a mezzo e-mail all'indirizzo indicato dal Cliente nella Proposta di Contratto. Tali possibili modalità di recapito potranno essere determinate dalle Condizioni Tecnico Economiche.

9.5. Il Cliente potrà sempre richiedere che gli vengano messi a disposizione gli elementi di dettaglio delle Fatture, e potrà consultare la guida alla lettura delle voci di spesa riportate in fattura, disponibile sul Portale.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO

10.1. Il pagamento delle Fatture dovrà essere effettuato dal Cliente, entro la data di scadenza indicata in fattura (il "Termine di pagamento"), tramite gli sportelli postali, tramite avviso PagoPA, mediante l'addebito diretto in via continuativa nel proprio conto corrente (tramite Sepa Direct Debit - di seguito "SDD") o tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in bolletta delle somme dovute in base al Contratto e portate nelle Fatture. In ipotesi di esito negativo, per qualsivoglia ragione, del pagamento tramite SDD, il Cliente sarà comunque tenuto ad effettuarlo tempestivamente con le modalità indicate nelle Fatture.

10.2 Il Cliente non potrà differire o ridurre, neppure in caso di contestazione, i pagamenti delle somme portate nelle Fatture emesse in virtù del Contratto, né potrà compensarsi, salvo espressa autorizzazione da parte di Alperia Smart Services, con eventuali crediti vantati nei confronti di quest'ultima, anche in relazione ad altri contratti.

11. ONERI FISCALI, IMPOSTE E TASSE

11.1 I corrispettivi previsti dalle Condizioni Tecnico Economiche sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relativa addizionale, che saranno a carico del Cliente (anche se introdotti successivamente alla conclusione del Contratto in aggiunta, modificazione o sostituzione di quelli già vigenti) salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico di Alperia Smart Services senza facoltà di rivalsa.

11.2 In particolare, tutte le accise gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché le accise e le addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, s'intendono a carico del Cliente e saranno esposte nelle Fatture con voce separata, nella misura prevista dalla normativa in materia.

11.3 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto ad Alperia Smart Services, con riferimento ad ogni singolo POD e PDR, qualunque informazione rilevante ai fini della corretta applicazione della normativa in materia d'imposte sui consumi di energia elettrica e gas naturale. In particolare, il Cliente che si trovi (i) nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta o per richiedere l'emissione delle fatture senza applicazione dell'IVA ai sensi e per gli effetti degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 2, del D.P.R. n. 635 del 1972, e/o (ii) in relazione alla fornitura di gas naturale, nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'accisa e della addizionale regionale in misura agevolata ai sensi del D. Lgs n. 504 del 1995, dovrà rendere apposita dichiarazione, nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali, prima della conclusione del Contratto. In difetto, le Fatture saranno emesse con applicazione dell'IVA o dell'accisa nella misura ordinaria fino a quando l'apposita dichiarazione non pervenga al Fornitore. Il Cliente s'impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA o dell'accisa ridotta.

11.4 Eventuali sanzioni od oneri eventualmente dovuti da Alperia Smart Services all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere ad Alperia Smart Services ai sensi e per gli effetti di quanto precede, saranno richieste in via di rivalsa da parte di quest'ultima al Cliente.

12. INTERESSI MORATORI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

12.1 Qualora il Cliente non rispetti i termini previsti per il pagamento delle somme portate nelle Fatture ("Morosità"), sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora sulle medesime, calcolati in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza di ciascuna delle Fatture fino alla data di effettivo pagamento.

12.2 Nel caso di Morosità, Alperia Smart Services, decorso il Termine di pagamento delle Fatture, potrà costituire in mora il Cliente, secondo quanto previsto dal TIMOE e dal TIMG, mediante comunicazione trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contenente l'invito al pagamento entro 40 giorni dalla data di notifica della predetta comunicazione (la "Costituzione in Mora"). A pagamento avvenuto, il Cliente è tenuto a trasmettere sollecitamente ad Alperia Smart Services la relativa documentazione tramite contact form al link request.customerservice.alperia.eu, selezionando la voce "Invia un'attestazione di pagamento (sollecito/ordinaria)" dal menu a tendina oppure consegnandola presso gli Energy Point di Alperia Smart Services Srl. La Costituzione in mora vale anche come preavviso di sospensione dei servizi.

12.3 Decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nella Costituzione in Mora, in caso di persistenza dello stato di morosità, e fatti salvi i casi espressamente previsti dai provvedimenti emanati dalla competenti autorità, Alperia Smart Services si riserva di chiedere al Distributore, qualora tecnicamente possibile, la sospensione della fornitura di energia elettrica, ai sensi del TIMOE, per uno o più POD, o la chiusura di uno o più PDR per sospensione della fornitura di gas naturale per morosità ai sensi del TIMG.

12.4 In relazione alla fornitura di energia elettrica, qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, trascorsi 25 giorni solari dalla data di notifica della Costituzione in Mora, il Distributore procederà, prima della sospensione della fornitura, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi ulteriori 15 giorni da tale riduzione, in caso di persistenza dello stato di Morosità e nel rispetto del termine di cui all'articolo 12.3, verrà sospesa la fornitura.

12.5 Qualora non sia possibile procedere alla sospensione della fornitura, Alperia Smart Services potrà in ogni caso richiedere al Distributore, qualora ricorrano i presupposti di fattibilità tecnica, l'interruzione dell'alimentazione dei POD e PDR. In relazione alla fornitura di gas naturale, in caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla Costituzione in Mora; copia della risoluzione del Contratto e della documentazione attestante la ricezione della comunicazione di risoluzione da parte del Cliente; copia del Contratto o, in subordine, dell'ultima Fattura pagata; un documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la Morosità.

12.6 La fornitura non potrà essere sospesa qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore in base al successivo articolo 13 e, comunque, quando sia inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.

12.7 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della stessa dovrà inviare ad Alperia Smart Services la documentazione attestante l'avvenuto pagamento integrale degli importi indicati nella Costituzione in Mora esclusivamente in uno dei seguenti modi: (a) accedendo tramite contact form al seguente link: request.customerservice.alperia.eu, selezionando la voce "Invia un'attestazione di pagamento (riattivazione a seguito morosità)" dal menu a tendina; (b) consegna presso Energy Point di Alperia Smart Services Srl. Prima di procedere alla riattivazione Alperia Smart Services si riserva di attendere l'effettivo accredito degli importi dovuti.

12.8 In ogni caso le spese relative ai solleciti di pagamento e i costi di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare massimo previsto dall'ARERA, nonché i costi di tutte le eventuali attività connesse al recupero del credito saranno a carico del Cliente e addebitati su una fattura successiva. In ogni caso, successivamente alla sospensione della fornitura ed a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Alperia Smart Services avrà diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione, che avrà effetto con decorrenza dal giorno ivi indicato.

12.9 Nelle ipotesi di sospensione per morosità o riduzione di potenza non precedute dall'invio della Costituzione in Mora o senza l'osservanza dei termini previsti dal presente articolo (e, in particolare, del termine ultimo per il pagamento, del termine minimo per la sospensione decorrente dall'invio della comunicazione di costituzione in mora e del termine minimo intercorrente tra il termine ultimo per il pagamento e l'inoltro della richiesta di sospensione al Distributore), il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici previsti dal TIMOE e dal TIMG, riportati nell'apposita informativa che accede al Contratto.

13. GARANZIE

13.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SDD, ovvero nell'ipotesi di mancata autorizzazione all'addebito SDD o di revoca non concordata dell'autorizzazione, il Fornitore si riserva di richiedere al Cliente il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il Contratto, distintamente per le forniture di energia elettrica e di gas naturale (il "Deposito cauzionale").

13.2 Salva diversa previsione nelle Condizioni Tecnico Economiche, tale somma è calcolata in misura pari a quattro mensilità di consumo medio annuo (conteggiato in base ai consumi stimati, ovvero, laddove i dati siano disponibili, ai consumi storici).

13.3 L'importo del Deposito cauzionale sarà compreso nella prima fattura emessa nei confronti del Cliente. Il versamento del Deposito cauzionale, pertanto, avviene con le medesime modalità previste per il pagamento della fattura stessa.

13.4 L'importo del Deposito cauzionale sarà riaccreditato al Cliente, maggiorato degli interessi legali e senza bisogno di specifica richiesta, con la Fattura di chiusura del Contratto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali Fatture non pagate e dei relativi interessi moratori. Qualora nel corso della fornitura l'importo del Deposito cauzionale sia escusso in tutto od in parte, il Cliente sarà tenuto alla ricostituzione dell'importo del Deposito cauzionale, che gli sarà addebitato nella prima Fattura utile.

13.5 In alternativa al Deposito cauzionale, Alperia Smart Services potrà richiedere al Cliente, distintamente per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, la costituzione in suo favore della garanzia bancaria di

un primario istituto di credito, escutibile a prima richiesta, con rinuncia ai benefici, diritti o eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, di importo pari all'importo del Deposito cauzionale (la "Garanzia autonoma"). La Garanzia autonoma avrà validità non inferiore a tre mesi successivi alla validità delle Condizioni Tecnico Economiche e andrà successivamente adeguata e ricostituita senza soluzione di continuità in funzione delle proroghe di validità o delle variazioni delle Condizioni Tecnico Economiche e comunque mantenuta in essere per l'intera durata del Contratto. Resta inteso che, nell'ipotesi di Condizioni Tecnico Economiche a tempo indeterminato, la Garanzia autonoma di durata determinata dovrà essere ricostituita in occasione di ciascuna scadenza al fine di garantirne la validità per l'intera durata del Contratto. Se durante la fornitura o nel periodo intercorrente tra la conclusione del Contratto e la data di Attivazione, la Garanzia autonoma dovesse essere revocata o ridotta da parte del soggetto garante, Alperia Smart Services potrà pretendere che il Cliente presenti, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta il Deposito cauzionale.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 Alperia Smart Services avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (la "Risoluzione") in caso di: a. Interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente; b. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; c. sottoposizione del Cliente a procedure esecutive; d. mancato pagamento anche di una sola delle Fatture; e. revoca non concordata dell'autorizzazione all'addebito SDD; f. mancata o invalida costituzione o ricostituzione del Deposito cauzionale o della Garanzia autonoma; g. uso dell'energia elettrica o del gas naturale con modalità differenti da quelle pattuite in violazione dell'articolo 6.8; h. alterazione o manomissione del Misuratore.

14.2 La Risoluzione andrà comunicata per iscritto con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione e determinerà la risoluzione di diritto del Contratto dal momento della ricezione da parte del Cliente della relativa comunicazione. La tolleranza del Fornitore all'inadempimento ovvero la concessione di una dilazione non comporteranno la rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.

15. FORZA MAGGIORE

15.1 Qualora si verifichino cause di forza maggiore che impediscano a una Parte di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, ciò non inciderà sulla validità dello stesso. La Parte interessata sarà esonerata da responsabilità per tutto il tempo in cui perduri l'evento di forza maggiore a condizione che abbia comunicato all'altra parte la causa di forza maggiore verificatasi, i suoi effetti e la sua probabile durata, nonché tutte le possibili azioni poste in essere per ovviare all'evento o limitarne le conseguenze. Il tutto senza pregiudizio degli obblighi maturati a carico delle Parti fino al verificarsi della causa di forza maggiore che possa aver determinato, in tutto o in parte, l'interruzione della fornitura.

15.2 Venuta meno la causa di forza maggiore, la Parte interessata riprenderà il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra.

16. RESPONSABILITÀ

16.1 Qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal Cliente che sia derivato direttamente o indirettamente da attività di Terna, del Distributore o dei gestori di rete o di altri terzi non sarà imputabile ad Alperia Smart Services neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva.

16.2 n particolare, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile e non risponderà: a. delle interruzioni della fornitura operate dai gestori di rete competenti, siano esse o meno giustificate da ragioni di oggettivo pericolo, di servizio - quali la manutenzione, la riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, l'ampliamento, il miglioramento o l'avanzamento tecnologico degli impianti stessi - o di sicurezza del sistema; b. della conformità dell'energia elettrica o del gas naturale alle caratteristiche dichiarate dai gestori di rete competenti; c. per cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore; d. per danni che possano derivare da guasti o dall'irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e da malfunzionamenti del Misuratore; e. per incidenti di qualsiasi tipo - quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi - in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica e del gas naturale. In tali casi, il Cliente non potrà vantare nei confronti del Fornitore alcuna pretesa di rimborso, indennizzo o risarcimento del danno, né le predette cause potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto ad opera del Cliente.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO

17.1 Il Cliente presta il proprio consenso affinché Alperia Smart Services possa cedere il Contratto a società abilitate alla fornitura dell'energia elettrica o di gas naturale; la cessione sarà comunicata tempestivamente al Cliente e avrà efficacia nei confronti di quest'ultimo a far data dalla ricezione della comunicazione.

17.2 La cessione non potrà comportare un aggravio di costi o un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del Cliente. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore troverà applicazione l'articolo 2558 del codice civile.

17.3 La cessione del Contratto da parte del Cliente potrà avvenire solo a seguito di espresso consenso scritto del Fornitore.

18. INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

18.1 S'intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto eventuali clausole, condizioni o termini obbligatoriamente imposti dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità - e così in particolare dell'ARERA, o di altri soggetti competenti (i "Provvedimenti di pubbliche Autorità") - che siano suscettibili di inserimento automatico; specularmente, s'intenderanno automaticamente abrogati clausole, condizioni e termini che risultino in conflitto con inderogabili Provvedimenti di pubbliche Autorità.

18.2 Qualora, a seguito di Provvedimenti di pubbliche Autorità o per altri giustificati motivi si renda necessaria od opportuna l'integrazione o modifica del Contratto ed i contenuti dei Provvedimenti di pubbliche Autorità non siano suscettibili di inserimento od abrogazione automatica, Alperia Smart Services provvederà a comunicare al Cliente in forma scritta su supporto durevole le modifiche delle condizioni contrattuali o economiche di fornitura (le "Variazioni") a. nel caso di Clienti di piccole dimensioni, con un preavviso non inferiore a 3 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente e, b. nel caso di Clienti di grandi dimensioni, con un preavviso di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Cliente; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto per il Cliente di recedere dal Contratto a norma dell'articolo 5 nel caso di mancata accettazione delle Variazioni proposte dal Fornitore. In caso di recesso, sino al termine della fornitura rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite. In caso di mancata comunicazione del recesso prima del decorso dei termini di preavviso che precedono, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate da Alperia Smart Services. In caso di Variazioni che comportino esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in Contratto, il termine di preavviso sarà non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni.

18.3 A titolo meramente esemplificativo, costituiranno giustificato motivo delle Variazioni il venir meno della possibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del Prezzo; la rilevante variazione delle condizioni contrattuali o economiche di approvvigionamento di Alperia Smart Services; la modifica nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie previste dal TIVG o dal TIV, e, comunque, le eventuali innovazioni normative che determinassero un mutamento della struttura di uno o più elementi sostanziali di formazione del Prezzo.

18.4 In caso di Variazioni dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, il Cliente sarà informato delle Variazioni nella prima delle Fatture in cui esse siano applicate.

18.5 Nel caso di evoluzioni automatiche delle Condizioni Tecnico Economiche che comportino, nell'arco di 12 mesi, un aumento del Prezzo in conseguenza dello scadere o della riduzione di sconti, del passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa, Alperia Smart Services ne darà comunicazione al Cliente di piccole dimensioni in forma scritta su supporto durevole con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi.

18.6 Nell'ipotesi di mancato invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 18.2 e 18.5, nonché di mancato invio della comunicazione di cui all'articolo 8.2 con il preavviso ivi previsto, il Cliente di piccole dimensioni avrà diritto ad un indennizzo nella misura di Euro 30,00, che sarà corrisposto attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima Fattura utile ovvero, nel caso in cui l'importo della prima delle Fatture addebitata al Cliente sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, verrà data evidenza di un credito a favore del Cliente e l'indennizzo sarà detratto, fino ad esaurimento, nelle successive Fatture, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta, in ogni caso entro il termine massimo di 6 mesi.

19. LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

19.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità determinati dall'ARERA nel TIQV e a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici ivi previsti, ove dovuti, così come specificamente indicati nell'informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del Contratto.

19.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al Contratto (scaricabile altresì sul Portale) ovvero in forma scritta, purché siano indicati: il nome ed il cognome; l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; la fornitura di energia elettrica o di gas naturale alla quale si riferisce il reclamo; l'indirizzo di fornitura; il codice alfanumerico identificativo dei POD o PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; una breve descrizione dei fatti contestati.

19.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata con le modalità ed entro il termine previsto dal TIQV (attualmente, pari a 30 giorni).

20. ASSICURAZIONE DEI CLIENTI DI GAS NATURALE

20.1 I Clienti che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

20.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

20.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul Portale.

21. COMUNICAZIONI

21.1 Ogni comunicazione rivolta ad Alperia Smart Services e inerente il Contratto, inclusa ogni variazione riguardante i POD o PDR, dovrà essere trasmessa per iscritto, salvo diverso espresso accordo tra le parti, e si intenderà validamente effettuata se inviata tramite i seguenti mezzi di comunicazione che ne garantiscono la tracciabilità:

- Alperia Smart Services s.r.l., Via Dodiciville n. 8 – 39100 Bolzano
- Email: alperia.eu/contact - Fax 0471 897141 - PEC: alperia@pec.alperia.eu

ovvero ai diversi recapiti successivamente comunicati dal Fornitore al Cliente, riportati nelle Bollette/ Fatture o indicati sul Portale.

21.2 Le comunicazioni rivolte al Cliente - relative alla Fornitura, quali le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, le evoluzioni automatiche ed i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni, nonché ogni altra comunicazione di cui il Cliente è destinatario per previsione da parte di ARERA e/o altre autorità competenti - verranno effettuate ai recapiti indicati dal Cliente nella Proposta di Contratto e trasmesse tramite supporto durevole. Il Cliente fornisce preventivamente il proprio consenso all'utilizzo in via esclusiva dei recapiti e del supporto durevole ed è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto; in difetto, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile dell'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni da parte del Cliente.

21.3 Restano salve le disposizioni del Contratto che prevedono specifiche modalità di comunicazione.

22. DIRITTO APPLICABILE

22.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

22.2 Per quanto non espressamente previsto, il Contratto deve intendersi integrato con la vigente normativa applicabile emanata dalle competenti Autorità in materia.

23. NULLITÀ PARZIALE E PREVALENZA

23.1 L'eventuale nullità di una o più previsioni del Contratto non inciderà sulla validità del medesimo, fermo restando l'impegno delle Parti a sostituire le previsioni affette da nullità con altre che riflettano quanto più possibile gli obiettivi originariamente perseguiti.

23.2 Qualora confliggenti, prevarranno le previsioni della Proposta di Contratto su quelle contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura.

24. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

24.1 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

25. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

25.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto nel termine di 30 giorni o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, potrà attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>).

25.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

26.1 I dati personali del Cliente saranno trattati in conformità e nel rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy Applicabile.

26.2 Il Cliente dichiara di avere ricevuto le informazioni che sono riportate nella Informativa di Alperia Smart Services Srl al Cliente in merito al Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 reperibile sul Portale, nella sezione "Privacy" che si trova nel footer in fondo alla homepage.

26.3 Il Cliente potrà gestire le impostazioni relative al rilascio e/o revoca del suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra riportate accedendo direttamente nell'area clienti dedicata del Portale.

Versione ASMS 01/2025